

Grenzwertig Die von der CSU angestrebte Abweisung von Flüchtlingen ist rechtlich schwierig und kaum umsetzbar

Grenzwertig; Die von der CSU angestrebte Abweisung von Flüchtlingen ist rechtlich schwierig und kaum umsetzbar

Berliner Zeitung

16. Juni 2018

Copyright 2018 Berliner Verlag Alle Rechte vorbehalten

Berliner Zeitung

Section: POL; S. 4; Ausg. 138

Length: 454 words

Byline: Kordula Doerfler

Highlight: Regierungskrise

Body

Im Streit um die Asyl- und Flüchtlingspolitik schlägt die CDU einen Kompromiss vor. Menschen, deren Asylantrag in Deutschland bereits abgelehnt worden ist und die versuchen, erneut einzureisen, sollen an der Grenze abgewiesen werden. Die CSU will dagegen auch Personen, die in anderen EU-Ländern als Asylsuchende registriert sind, an der Grenze abweisen. Das würde viel mehr Menschen umfassen, denn mit der Registrierung beginnt das Asylverfahren erst. Das Vehikel dafür ist die europäische Datenbank Eurodac, in der Fingerabdrücke zentral gespeichert werden. Gemäß dem EU-Asylrecht muss jedes Land jeden Asylbewerber registrieren und auch Fingerabdrücke nehmen lassen.

Kanzlerin Merkels Linie ist bisher, dass europäisches Recht Vorrang vor dem nationalen hat - dazu gehören auch die Dublin-Regeln, die besagen, dass ein Flüchtling in dem Land Asyl zu beantragen hat, in dem er die EU betreten hat. Diese Regelung führt aber dazu, dass die Mittelmeerländer die Hauptlast der Ankommenden tragen. Viele Asylrechtsexperten stützen Merkels Linie.

"Man muss unterscheiden zwischen Asylsuchenden und bereits abgelehnten Asylbewerbern", sagte Reinhard Marx, Anwalt für Migrationsrecht in Frankfurt am Main, der Berliner Zeitung. Bei Asylsuchenden gelte immer EU-Recht. "Das Unionsrecht bricht alles andere." Anders sei es bei bereits abgelehnten Asylbewerbern, bei denen die Dublin-Regeln nicht zur Anwendung kämen. Sie könnten abgeschoben werden.

Marx ist auch skeptisch, was die Umsetzung der CSU-Forderung angeht. Es könne oft nicht an der Grenze geklärt werden, ob jemand bereits in einem anderen Land um Asyl gebeten habe, außerdem müsse Deutschland dann auch erst eine Anfrage an das Land stellen, und das brauche Zeit. Erst danach sei eine Rückführung zulässig, allerdings nicht in Länder, in denen miserable Lebensumstände drohen wie etwa in Ungarn und Bulgarien - und das gilt auch für abgelehnte Asylbewerber.

Es gibt nicht wenige Fälle, in denen sich andere EU-Staaten weigern, Asylbewerber wieder zurückzunehmen. Zudem funktioniert die Verteilung in der EU nur schlecht, viele osteuropäische Länder nehmen gar keine Flüchtlinge auf oder internieren sie unter unmenschlichen Bedingungen. In Italien, wo Zehntausende von Bootsflüchtlingen ankamen und das sich von Europa im Stich gelassen fühlt, nehmen es die Behörden auch oft

Grenzwertig Die von der CSU angestrebte Abweisung von Flüchtlingen ist rechtlich schwierig und kaum umsetzbar

nicht so genau mit der Registrierung. In der Praxis werden viele Flüchtlinge durchgewunken, die angeben, weiter nach Norden, also nach Deutschland oder Schweden, reisen zu wollen. Und selbst wenn sie in das Asylverfahren in Italien eintreten, tauchen viele in der Illegalität ab, weil die Verhältnisse in staatlichen Auffanglagern oft unwürdig sind. (kd.)

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: BEZ

Subject: EUROPÄISCHE UNION (91%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (91%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (90%); POLITIK (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); POLITISCHES ASYL (90%); ABSCHIEBUNG (89%); DEUTSCHE BUNDESKANZLER (79%); NEGATIVE POLITISCHE NACHRICHTEN (79%); ASYLBEWERBERHEIME (78%); FLÜCHTLINGSLAGER (78%); NEGATIVE NACHRICHTEN (78%); EU-REGULIERUNG (77%); EUROPARECHT (77%)

Person: ANGELA MERKEL (92%)

Geographic: DUBLIN, IRLAND (90%); FRANKFURT, DEUTSCHLAND (59%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (93%); EUROPA (91%); DEUTSCHLAND (89%); ITALIEN (74%); OSTEUROPA (74%); UNGARN (73%); BULGARIEN (58%)

Load-Date: June 16, 2018